Statuten van vereniging Triami

Zoals vastgesteld bij notariële akte van statutenwijziging van 13 maart 2024 (gemeente Deventer). Deze versie bevat alleen de tekst van de statuten; persoonsgegevens uit de akte zijn weggelaten. Een officieel afschrift is voor leden op te vragen bij de secretaris.

Naam, zetel

Artikel 1.

1. De vereniging is genaamd Triami.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Deventer.

Duur

Artikel 2.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. De vereniging werd op vijftien mei tweeduizend zes (15-05-2006) opgericht.

Doel

Artikel 3.

1. Het doel van de vereniging is het (doen) bevorderen van de triathlonsport in al zijn verschijningsvormen, en voorts al hetgeen met één of ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
   a. het lidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond, ingeschreven in het handelsregister met nummer: 40061788 ("NTB");
   b. deel te nemen aan door de NTB georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden en evenementen;
   c. het verzorgen van trainingen en oefeningen voor de (aspirant)leden.
3. De vereniging mag geen winst onder de leden verdelen.

Leden

Artikel 4.

1. Alleen natuurlijke personen die lid zijn van de NTB, kunnen lid zijn van de vereniging.
   a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de NTB worden toegelaten, of van wie de NTB het lidmaatschap heeft beëindigd.
   b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, evenals voor al degenen die in de vereniging een functie - welke dan ook - bekleden, het lidmaatschap van de NTB aan te vragen. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de NTB.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle leden zijn opgenomen.

Rechten en plichten van leden

Artikel 5.

1. De vereniging en de NTB kunnen, voor zover uit de statuten van de vereniging respectievelijk de statuten van NTB niet het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan in een voorkomend geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid het bestuur, respectievelijk het bestuur van de NTB schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.
2. Het bestuur van de vereniging, respectievelijk het bestuur van NTB kan in naam van de leden verplichtingen met derden aangaan, uitsluitend voor zover de desbetreffende algemene vergadering het bestuur daartoe

vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.

3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
4. De in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuur.
5. De vereniging kan ter uitvoering van een besluit van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging verplichtingen aan de leden opleggen.
6. De leden zijn verplicht zich tegen elkaar en tegen de vereniging te gedragen naar wat door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
7. De leden zijn verplicht:
   a. de statuten en reglementen van de vereniging, evenals de besluiten van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de vereniging na te leven;
   b. de statuten en reglementen van de NTB, de besluiten van een orgaan van de NTB, evenals de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven. Tevens zijn de leden onderworpen aan de (tucht)rechtspraak, geschillenbeslechting en mediation van de NTB. Ingeval van overtreding van de statuten, een reglement en/of besluit van de NTB, is de tuchtrechtspraak van de NTB van toepassing;
   c. de belangen van de vereniging niet te schaden.

Aspirant-leden en begunstigers

Artikel 6.

1. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige (16) leeftijd hebben bereikt.
2. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.
3. Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

Toelating

Artikel 7.

1. Het bestuur beslist over de toelating van leden, aspirant-leden en begunstigers.
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 8.

1. Het lidmaatschap eindigt door:
   a. overlijden;
   b. opzegging door het lid;
   c. opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer het lid zijn/haar verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
   d. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
   e. beëindiging van het lidmaatschap van het lid bij de NTB.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken, met in achtneming van het bepaalde in lid 9 van

dit artikel. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één (1) maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
6. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één (1) maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is dan niet op hem van toepassing. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit te zijnen opzichte uit te sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Indien een lid door de NTB uit het lidmaatschap is ontzet of het lidmaatschap op andere wijze is beëindigd, is het bestuur van de vereniging, na het onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid van de vereniging met onmiddellijke ingang op te zeggen, onderscheidenlijk de samenwerking met het lid te beëindigen.
8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn/haar verplichtingen tegenover de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen één (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande echter dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te verantwoorden.
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
10. Het bestuur kan besluiten een lid te schorsen. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot beëindiging van het lidmaatschap, eindigt door het verloop van die termijn.

Einde van de rechten en verplichtingen van aspirant-leden en begunstigers

Artikel 9.

1. De rechten en verplichtingen van een aspirant lid en van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarlijkse bijdragen: Verbintenissen

Artikel 10.

1. De leden, de aspirant-leden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Het bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene vergadering, bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden.

Rechten aspirant-leden en begunstigers

Artikel 11.

Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden en begunstigers bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde bijeenkomsten, trainingen en andere evenementen bij te wonen.

Bestuur: Samenstelling en benoeming

Artikel 12.

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6) meerderjarige leden, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2.
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één (1) lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd.
3. De benoeming geschiedt door de algemene vergadering uit de leden, met uitzondering van het bepaalde in lid 2. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door het bestuur, alsmede op voorstel van ten minste tien (10) leden.
4. Bij belet van een bestuurder zijn/is de overige bestuurder(s) met het bestuur belast. Indien sprake is van één of meer vacatures in het bestuur, vormen de overgebleven bestuurders of vormt de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Indien sprake is van belet of ontstentenis van alle bestuurders zal onverwijld een algemene vergadering bijeen worden geroepen en wordt de vereniging bestuurd door één of meer daartoe door de algemene vergadering aangewezen personen. De door de algemene vergadering aangewezen persoon/personen wordt/worden voor wat deze bestuursdaden betreft met een bestuurder gelijkgesteld. In vacatures dient uiterlijk op de eerstvolgende algemene vergadering te worden voorzien.
5. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald blijft het bestuur bevoegd, met dien verstande dat zo spoedig mogelijk in de vacatures moet worden voorzien.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 13.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer een bestuurslid voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door:
   a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is;
   b. bedanken;
   c. het verstrijken van de tijd waarvoor de desbetreffende bestuurder is benoemd;
   d. het verlies van het vrije beheer over zijn/haar eigen vermogen; en
   e. het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan de bestuurder is benoemd.

Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur

Artikel 14.

1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het bestuur kan uit zijn midden ook één of meer vervanger(s) aanwijzen. De functie van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld.

3. In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een medebestuurder laten vertegenwoordigen. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager.

4. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

5. a. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van het uitbrengen van een stem over een bestuursbesluit indien de desbetreffende bestuurder bij het onderwerp van het bestuursbesluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. De bestuurder heeft wel het recht de desbetreffende bestuursvergadering waarin het besluit aan de orde komt bij te wonen, met dien verstande dat de desbetreffende bestuurder niet meegerekend wordt bij de bepaling van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het besluit.

   b. Indien op grond van het bepaalde in sub a geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Taak. Bevoegdheden

Artikel 15.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen en/of commissies verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemdingen bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van deze handelingen. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de algemene vergadering kan tegen derden beroep worden gedaan.

3. De algemene vergadering kan nader te omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring of machtiging onderwerpen, mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven schriftelijk aan het bestuur zijn medegedeeld. Een hieruit voortvloeiende goedkeuringslijst kan worden vastgelegd in een reglement als bedoeld in artikel 25.

4. Erfstellingen ten gunste van de vereniging mogen door het bestuur slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Vertegenwoordiging

Artikel 16.

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging worden vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.

3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.

Jaarverslagrekeningen verantwoording

Artikel 17.

1. Het verenigingsjaar loopt van gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vier (4) maanden op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de verenigingen over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de in de tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden te tonen, en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven (7) jaren, dat wel de wettelijk voorgeschreven periode, zo deze korter is te bewaren.

Algemene vergaderingen

Artikel 18.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
   a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 17 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
   b. de benoeming van de in artikel 17 lid 4 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
   c. voorziening in eventuele vacatures;
   d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende (1/10e) gedeelte van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 19 vermelde oproepingstermijn. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.

Bijeenroeping vergadering. Toegang. Elektronische besluitvorming

Artikel 19.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het (e-mail)adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt.
2. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld. Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de algemene vergadering kan worden deelgenomen, worden deze bij de oproeping bekend gemaakt.
3. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet geschorste leden en bestuurders van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, alle aspirant-leden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 8, en geschorste bestuursleden. Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
4. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel komt voor risico van de stemgerechtigde.
5. Voor de toepassing van lid 4 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
6. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn/haar stem reeds voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister van de vereniging staan vermeld. Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene vergadering is bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende (14e) dag voor die van de vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering. Het bestuur draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan de voorzitter van de algemene vergadering. Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn/haar stem niet herroepen. Evenmin kan het desbetreffende lid op de algemene vergadering opnieuw stem uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de algemene vergadering niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn/haar stem niet geacht te zijn uitgebracht.
7. Het bestuur kan besluiten dat de leden, of hun gemachtigden, alvorens tot de algemene vergadering te worden toegelaten een presentielijst dienen te tekenen, onder vermelding van hun naam. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt.

Stemrecht. Besluitvorming

Artikel 20.

1. In vergaderingen hebben alle niet geschorste leden stemrecht. Ieder zodanig lid kan één (1) stem uitbrengen. De voor de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

3. Indien de stemmen staken over een ander voorstel dan de benoeming van personen, is het voorstel verworpen.
4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk acht of één van de stemgerechtigden zulks voor aanvang van de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
5. Indien bij een benoeming van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming (tussen de voorgedragen kandidaten) plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding -ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
8. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Voorzitterschap: Notulen

Artikel 21.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist op de volgende vergadering worden vastgesteld.

Statutenwijziging

Artikel 22.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De inhoud van de statuten van de vereniging mag niet strijdig zijn met de statuten van de NTB.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde (2/3e) gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde (2/3e) gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding

Artikel 23.

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 22 is hierbij van overeenkomstige toepassing.
2. De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: “in liquidatie”. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. De bepalingen met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders zijn van overeenkomstige van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
4. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die: ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren overgedragen. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Commissies

Artikel 24.

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan niet uit zijn midden.

Huishoudelijk reglement

Artikel 25.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en/of andere reglementen vaststellen. Bij een reglement kan al datgene geregeld worden, waarvan een nadere regeling gewenst wordt geacht.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van de vereniging, noch met de statuten van de NTB.

Overige bepalingen

Artikel 26.

1. In deze statuten wordt verstaan onder: elektronisch: een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht; schriftelijk: bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
2. Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt. SLOT